

[5-1] [부서주의] 사항

제 목 : 준공금 지급업무 소홀

조치부서 : ■■■■■처

관 련 자 : ▲▲지역본부

내 용

1. 업무개요

▲▲지역본부(이하 “본부”라 한다)에서는 ‘⓪⓪⓪⓪지구 택지개발사업 조성공사’ (이하 “⓪⓪조성공사”이라 한다)에 대해 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 시행하였다.

[표 1] 공사 현황

공사명	수급인	계약기간	공사금액(천원)	비고
⓪⓪⓪⓪지구 택지개발사업 조성공사	(주)ㅇㅇ종합건설	‘15.**.**.~ ‘17.**.**.	2,***,***	준공금 383백만원 유보

자료 : ▲▲지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 2018. 1. 2. 수급사의 준공검사 요청에 따라 준공검사단을 구성하여 2018. 1. 11.에서 2018. 1. 17.까지 준공검사를 실시하고, 2018. 2. 21 준공검사 완료통보(공사준공)하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「준공업무지침」Ⅲ.2.1(준공검사)에 따르면 준공이라 함은 시설물이 모두 완성되어 시설물의 기능과 작동에 이상이 없고, 품질이 양호하여 상품으로서의 가치를 발휘할 수 있는 상태라고 규정하고 있다.

또한 「공사계약일반조건」에 따르면 수급사가 준공검사에 합격한 때에는 준공금 지급청구를 할 수 있으며, 公社는 특별한 이유가 없는 경우에는 청구를 받은날로부터 5일 이내에 그 대가를 신속히 지급토록 규정하고 있으며,

수급사는 공사의 하자보수를 담보하기 위하여 하자보수보증금을 公社에 납부하고 하자담보책임기간 중 하자보수 요구를 받고, 이에 불응한 경우는 하자보수보증금을 公社에 귀속하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

본부에서는 2018. 2. 21. ⊙⊙조성공사의 준공검사 완료 후 2018. 4. 27. 수급사의 준공금(383백만 원) 지급요청에 대해 시공하자¹⁾ 및 준공 행정서류 미비²⁾ 등을 사유로 준공금 지급을 유보하였다.

1) 지구계변 옹벽공사의 사유지침범 및 보도블럭 등 도로시설 침하 등 수급사측에 하자보수를 요청함('18. 6. 20.)

2) 건설공제조합측에서 준공일 30일 이후에 하자보증증권을 발급하는 경우 발주처의 무사고증명원을 요구하고 있으나, 당시 본부에서는 하자발생을 이유로 무사고증명원 발급을 거부함에 따라 사실상 수급사측에서는 준공금 요청서류의 미비로 준공금 청구를 할 수 없는 상태였음

이 후 본부에서는 수차례 하자보수를 요청하였으나, 수급사측과 하자의 책임 소재에 대한 다툼이 지속되자 이후 발주된 관리공사를 통해 하자보수 공사를 시행하고 [표 2]와 같이 수급사에 이를 통보 하였다.

[표 2] 하자처리 현황

연번	내용	금액	비고
1	중*~*호선 구간 옹벽 사유지 침범으로 인하여 옹벽재시공	55,938,706원	▲▲▼▼사업단 -4810('19. 6. 26.)호 [LH→조조종합건설]
2	도로경계석, L형측구 및 보도블록 보완공사	79,344,241원	
3	대*~**호선 경계석 및 측구 재시공, 우수관로 보수	8,117,639원	
4	조조천 우수관로 재시공	13,608,520원	
5	우수관로 보수	31,125,938원	▲▲▼▼사업단 -628('20. 1. 30.)호 [LH→조조종합건설]
6	매각용지 및 사유지 침범시설물 철거 및 보완	4,216,525원	
총계		192,351,569원	

자료 : ▲▲지역본부 하자보수 처리내역 자료 재 구성

또한 본부에서는 준공유보금 처리 건과 관련하여 사내 변호사 자문을 통해 公社의 수급인에 대한 하자보수채권(자동채권)과 수급인의 공사에 대한 기성금채권(수동채권)을 상계하여 하자보수에 갈음하는 손해배상채권액을 공제하고 준공금을 지급할 수 있다는 자문의 견³⁾을 받았다.

따라서 본부에서는 하자부분에 대한 수급사와의 다툼에도 불구하고, 公社의 사회적 책임을 다하기 위해 지급 유보중인 준공금 중 하자부분을 제외한 준공금⁴⁾을 우선적으로 지급하고, 하자책임과 관련 분쟁이 있는 부분에 대해서도 적극적인 협의 등을 통해

3) 2019. 5월 : 자문요청 - ▲▲지역본부(▼▼사업단), 자문 변호사 - 법무실 ㄱㄴㅇ 변호사

4) 2020. 1월 기준 : 준공유보금(383백만원) - 하자보수비용(192백만원) = 191백만원

조속히 해결하려는 노력이 필요했다.

그런데 본부에서는 2018. 2. 21. 준공 이후 감사일 현재까지 장기간 수급사의 채권액인 준공금이 지급되고 있지 않음에도 이를 해결하기 위해 수급사와의 적극적인 의견 조율 등 문제해결 노력이 미흡하였다.

관련부서 의견

본부에서는 하자부분에 대한 이견으로 수급사측에서 준공금 청구에 응하지 않고 있으나, 적극적인 협의 및 의견조율을 통해 조속히 준공유보금을 지급할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■처장은

「인사규정」 제50조 제2항에 따라 준공유보금 지급업무를 소홀히 한 ▲▲지역본부에 대해 ‘부서주의’ 조치하기 바랍니다(부서주의).

[5-2] [통보] 사항

제 목 : 준공금 지급업무 소홀

조치부서 : ▲▲지역본부

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

▲▲지역본부(이하 “본부”라 한다)에서는 ‘㉠㉠㉠㉠지구 택지개발사업 조성공사’(이하 “㉠㉠조성공사”이라 한다)에 대해 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 시행하였다.

[표 1] 공사 현황

공사명	수급인	계약기간	공사금액(천원)	비고
㉠㉠㉠㉠지구 택지개발사업 조성공사	(주)◇◇종합건설	‘15.**.**.~ ‘17.**.**.	2,***,***	준공금 383백만원 유보

자료 : ▲▲지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 2018. 1. 2. 수급사의 준공검사 요청에 따라 준공검사단을 구성하여 2018. 1. 11.에서 2018. 1. 17.까지 준공검사를 실시하고, 2018. 2. 21. 준공검사 완료통보(공사준공)하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「준공업무지침」Ⅲ.2.1(준공검사)에 따르면 준공이라 함은 시설물이 모두 완성되어 시설물의 기능과 작동에 이상이 없고, 품질이 양호하여 상품으로서의 가치를 발휘할 수 있는 상태라고 규정하고 있다.

또한, 「공사계약일반조건」에 따르면 수급사가 준공검사에 합격한 때에는 준공금 지급청구를 할 수 있으며, 公社는 특별한 이유가 없는 경우에는 청구를 받은날로부터 5일 이내에 그 대가를 신속히 지급토록 규정하고 있으며,

수급사는 공사의 하자보수를 담보하기 위하여 하자보수보증금을 公社에 납부하고 하자담보책임기간 중 하자보수 요구를 받고, 이에 불응한 경우는 하자보수보증금을 公社에 귀속하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

본부에서는 2018. 2. 21. ⊙⊙조성공사의 준공검사 완료 후 2018. 4. 27. 수급사의 준공금(383백만 원) 지급요청에 대해 시공하자⁵⁾ 및 준공 행정서류 미비⁶⁾ 등을 사유로 준공금 지급을 유보하였다.

5) 지구계변 옹벽공사의 사유지침법 및 보도블럭 등 도로시설 침하 등 수급사측에 하자보수를 요청함('18. 6. 20.)

6) 건설공제조합측에서 준공일 30일 이후에 하자보증증권을 발급하는 경우 발주처의 무사고증명원을 요구하고 있으나, 당시 본부에서는 하자발생을 이유로 무사고증명원 발급을 거부함에 따라 사실상 수급사측에서는 준공금 요청서류의 미비로 준공금 청구를 할 수 없는 상태였음

이 후 본부에서는 수차례 하자보수를 요청하였으나, 수급사측과 하자의 책임 소재에 대한 다툼이 지속되자 이후 발주된 관리공사를 통해 하자보수 공사를 시행하고 [표 2]와 같이 수급사에 이를 통보 하였다.

[표 2] 하자처리 현황

연번	내용	금액	비고
1	중*~*호선 구간 옹벽 사유지 침범으로 인하여 옹벽재시공	55,938,706원	▲▲▼▼사업단 -4810('19. 6. 26.)호 [LH→조조종합건설]
2	도로경계석, L형측구 및 보도블록 보완공사	79,344,241원	
3	대*~**호선 경계석 및 측구 재시공, 우수관로 보수	8,117,639원	
4	조조천 우수관로 재시공	13,608,520원	
5	우수관로 보수	31,125,938원	▲▲▼▼사업단 -628('20. 1. 30.)호 [LH→조조종합건설]
6	매각용지 및 사유지 침범시설물 철거 및 보완	4,216,525원	
총계		192,351,569원	

자료 : ▲▲지역본부 하자보수 처리내역 자료 재 구성

또한, 본부에서는 준공유보금 처리 건과 관련하여 사내 변호사 자문을 통해 公社의 수급인에 대한 하자보수채권(자동채권)과 수급인의 공사에 대한 기성금채권(수동채권)을 상계하여 하자보수에 갈음하는 손해배상채권액을 공제하고 준공금을 지급할 수 있다는 자문의견⁷⁾을 받았다.

따라서, 본부에서는 하자부분에 대한 수급사와의 다툼에도 불구하고, 公社의 사회적 책임을 다하기 위해 지급 유보중인 준공금 중 하자부분을 제외한 준공금⁸⁾을 우선적으로 지급하고, 하자책임과 관련 분쟁이 있는 부분에 대해서도 적극적인 협의 등을 통해 조속히 해결하려는 노력이 필요했다.

7) 2019. 5월 : 자문요청 - ▲▲지역본부(▼▼사업단), 자문 변호사 - 법무실 ㄱㄴㅇ 변호사

8) 2020. 1월 기준 : 준공유보금(383백만원) - 하자보수비용(192백만원) = 191백만원

그런데, 본부에서는 2018. 2. 21. 준공 이후 감사일 현재까지 장기간 수급사의 채권액인 준공금이 지급되고 있지 않음에도 이를 해결하기 위해 수급사와의 적극적인 의견 조율 등 문제해결 노력이 미흡하였다.

관련부서 의견

본부에서는 하자부분에 대한 이견으로 수급사측에서 준공금 청구에 응하지 않고 있으나, 적극적인 협의 및 의견조율을 통해 조속히 준공유보금을 지급할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲지역본부장은

준공금의 장기간 미지급에 따른 공사의 신뢰도 저하방지 및 사회적 책임강화를 위해 적극적인 업무협의 등을 통해 조속한 잔여 준공금 처리방안을 강구하시기 바랍니다(통보).